

1522032-51.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM." (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522032-51.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522032-51.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

LEANDRO SILVA CINOCA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

ROGÉRIO DE SOUZA e LEANDRO SILVA CINOCA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 2h26min, na Rua Três Rios, nº 91, Bom Retiro, nesta cidade e comarca da capital, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair para si bens pertencentes à igreja situada no local dos fatos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

ROGÉRIO DE SOUZA e LEANDRO SILVA CINOCA, qualificados nos autos, também foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, no dia 26 de setembro de 2022, logo após os fatos acima narrados, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, tentaram

subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de facas, a motocicleta da marca Honda/NXR, placa GHV-4329, pertencente à vítima Marcelino T. de F., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida em 7 de outubro de 2022 (fls. 143/145).

Os réus foram citados e o processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual foram ouvidas uma vítima, uma testemunha e os réus foram interrogados.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Inicialmente, anoto que não há nulidade em função da forma como os réus foram reconhecidos, não se pode presumir que as vítimas foram induzidas a reconhecer os acusados, ainda mais em se tratando de crime de tamanha gravidade. O cumprimento do disposto no inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal deve ocorrer "se possível", como diz a própria letra da lei. Sobre a validade do reconhecimento feito, confira-se:

"Apelação criminal - Roubos circunstanciados (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), 4 deles consumados e 1 tentado - Preliminar de nulidade no reconhecimento realizado na delegacia de polícia por ter sido feito inicialmente por fotografia - Não ocorrência - Disposição legal contida no artigo 226, II, do CPP é mera sugestão, a ser realizado quando possível - Mérito: Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório - Em juízo, uma das vítimas reconheceu CRISTIANO; enquanto uma outra reconheceu ANDRÉ, ratificando o reconhecimento da fase investigativa - Majorantes mantidas - Redução das penas na terceira fase da dosimetria, aplicando somente o aumento previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em atenção ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Recursos PARCIALMENTE PROVIDOS." (TJSP; Apelação Criminal 1500089-86.2019.8.26.0129; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

"ROUBO - RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA CABALMENTE COMPROVADA PELA PROVA ORAL COLHIDA - DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DO ARMAMENTO - PRECEDENTES - RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO. PROCESSO-CRIME - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP -- RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INVESTIGATÓRIA RATIFICADO PELO PESSOAL EM JUÍZO - PROCEDIMENTO PREVISTO NO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, ADEMAIS, QUE SE AFIGURA COMO MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO OBRIGATORIEDADE PASSÍVEL DE NULIDADE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM." (TJSP; Apelação Criminal 1502987-47.2021.8.26.0050;

Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS ROBUSTAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Afirmado pela instância ordinária que houve exauriente perquirição acerca da validade das provas coligidas ao processo originário para a demonstração da autoria delitiva, a análise da pretensão recursal requer o reexame do acervo fático-probatório. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. É possível o reconhecimento fotográfico servir como meio idôneo de prova quando corroborado por outros elementos probatórios. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 337.115/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 21/08/2013); PROVA - Reconhecimento de pessoas - Observância às formalidades do art. 226 do CPP - Dispensabilidade, na hipótese em que o procedimento atendeu a sua finalidade, estabelecendo a certeza da identidade da pessoa, afastada a dúvida - Entendimento - Apelo parcialmente provido (Apelação Criminal n. 913.438-3/1 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator: Carlos Biasotti - 23.08.07 - V.U. - Voto n. 9.013)".

Ademais, os réus foram capturados poucos minutos após os crimes e o reconhecimento efetuado em sede policial foi corroborado em juízo, não havendo, portanto, prejuízo à defesa, salientando-se que os réus, apesar de terem negado a autoria do roubo, confirmaram terem se desentendido com as vítimas, confirmando, desta forma, sua presença no sítio dos acontecimentos e sua interação com os demais envolvidos no processo.

A ação penal é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, pelo laudo pericial de fls. 172/178 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu Rogério disse que do dia 25 para o dia 26 de setembro de 2022, estava na Igreja Dom Bosco, que é um local onde dormem diversas pessoas em situação de rua, sendo que o interrogado estava em situação de rua há aproximadamente 23 ou 24 dias devido a alcoolismo e de brigas familiares. O interrogado estava dormindo em frente à igreja, que é em frente ao batalhão da Rua Afonso Pena, nos fundos do Parque da Luz. Trata-se de local em que dão alimentação a moradores de rua e em que há um recinto para tomar banho e para troca de roupa.

O interrogado acordou por volta de 2h ou 2h20min com um segurança gritando e dizendo para o corréu Leandro não descer de onde estava pendurado, que era um cabo ou uma grade onde estava o para-raios da igreja.

Porém, o corréu Leandro desceu de referido local e, quando pulou de lá, saltou com uma ferramenta na mão. O segurança foi em direção ao corréu Leandro e o pegou pelo colarinho. Quando isso ocorreu, o corréu Leandro dispensou a ferramenta na direção do segurança, mas não o atingiu.

Então, o segurança puxou um punhal e tentou perfurar o corréu Leandro.

Quando isso ocorreu, o interrogado levantou com seu cobertor na mão, pois não havia necessidade de tanta agressividade, pois o segurança estava com um telefone na mão, o qual poderia ser utilizado para acionar a polícia. Além disso, estavam a cerca de

trinta metros de um batalhão da polícia, localizado na Rua Afonso Pena, onde há sentinelas e viaturas.

Nesse ínterim, o segurança Marcelino veio de moto pelas costas do interrogado e subiu a guia da calçada, dando com o pneu nas costas do interrogado, que ficou com raiva e empurrou Marcelino.

Ato contínuo, passou um casal em uma moto vermelha que parou no meio-fio e desceu para intervir, achando que estivesse ocorrendo uma briga. Os ânimos se acalmaram e o interrogado desceu a Rua Três Rios, virando a esquina e parando na Rua Afonso Pena, em frente ao batalhão da polícia militar, que fica a menos de cem metros da igreja.

Havia outros moradores de rua dormindo em frente à igreja, mas apenas o interrogado foi acusado pelos seguranças, pois tentou intervir na discussão entre eles e o corréu Leandro.

Em seu interrogatório, o réu Leandro disse que de domingo para segunda-feira, do dia 25 para o dia 26 de setembro de 2022, estava na Estação da Luz. O interrogado se deslocou até a Igreja Dom Bosco no Bom Retiro, local em que encontrou o corréu Rogério deitado na calçada dormindo em cima de uma coberta.

O interrogado chegou à igreja por volta de 23h40min e se deitou, usando a mochila que estava em suas costas como travesseiro. O interrogado adormeceu e, por volta da 1h, o interrogado acordou e pegou a sua mochila, local em que guarda ferramentas, como arco de serra e alicate, uma vez que é carroceiro e reciclador.

O interrogado se muniu do alicate de corte e subiu na grade da igreja, escalando por um cano de PVC e chegando a parte alta da igreja. Lá, o interrogado ficou tentando cortar o para-raios da igreja, momento em que chegou um segurança, que estava com um telefone foi para o outro lado da rua.

Diante da chegada desse segurança, o interrogado escorregou pelo cano, desceu e ficou na grade da igreja.

O segurança falou que não era para o interrogado descer porque ele estava ligando para a polícia, ao que o interrogado respondeu que iria descer sim.

O interrogado e esse segurança começaram a discutir, até que o interrogado desceu da grade. Ao fazê-lo, o segurança da igreja segurou o colarinho da blusa do interrogado e tentou lhe furar com um punhal. Nesse momento, o interrogado se afastou, indo para o lado, o que fez com que o corréu Rogério acordasse, sem saber o que estava acontecendo.

O interrogado conseguiu se soltar do segurança, pegou o alicate que estava em sua mão e o arremessou nesse segurança. Em seguida, o segurança veio de novo para cima do interrogado com a faca, ao que o interrogado pegou o arco de serra e foi para cima do segurança para tentar se defender.

Não havia objetos cortantes ou perfurantes com o interrogado.

Em seguida, a testemunha Marcelino chegou com uma moto laranja, a qual bateu no corréu Rogério. Diante disso, o interrogado foi para cima dele também, com o arco de serra, falando que o corréu Rogério não estava fazendo nada e que ele era de idade, ao passo que era o interrogado que estava tentando cortar o para-raios.

Ato contínuo, Marcelino pôs a moto no pezinho, desligou o veículo e se afastou, pedindo a faca para o outro segurança. O interrogado começou a discutir com Marcelino e, quando ele tentou sair com a moto, o interrogado tentou arrancar a vela do veículo, que a peça que dá a partida na motocicleta, para que Marcelino não fosse atrás dos réus.

Realmente teve um motoqueiro que parou no meio da rua, mas ele não havia parado para ajudar Marcelino; esse motoqueiro estava com a esposa dele e perguntou o que estava acontecendo. O interrogado informou que estava ocorrendo e o casal apaziguou todos, falando para deixar para lá. Ocorre que o corréu Rogério já havia saído do local e o interrogado o seguiu, virando na rua do batalhão da polícia militar. Os réus foram abordados na rua do Parque da Luz e o interrogado não saiu correndo.

Todavia, a versão dos fatos apresentada pelo réu não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

A vítima Josines não se conectou à audiência designada, mas em sede policial confirmou os fatos descritos na denúncia, declarando que “estava fazendo ronda na rua, quando chegou na frente da Igreja e encontrou dois indivíduos. Um deles já estava do lado de dentro. O outro estava na grade. Quando avistaram ele, os dois foram para cima dele com uma faca. Chamou seu colega Marcelino. Quando Marcelino chegou, os dois tentaram pegar a moto de Marcelino, que ele deixou na calçada. Estavam tentando chamar a viatura. Os dois indivíduos fugiram, para a rua de trás. A viatura da PM pegou ambos. Reconheceram ambos, no local da abordagem, sem sombra de dúvidas.”

A vítima Marcelino declarou, em síntese, que trabalha em um grupo de seguranças de rua, sendo que cada segurança fica em uma rua. No dia dos fatos, o depoente recebeu a ligação do segurança da Rua Três Rios e para lá se dirigiu. Ao chegar ao local, o réu Leandro estava dentro da igreja (3min50s a 4min da mídia) e o réu Rogério ficou o aguardando do lado de fora. Quando eles saíram, o fizeram já com a faca na mão e tentaram dar uma facada na vítima, que conseguiu se defender. Depois, os réus quiseram levar a motocicleta da vítima. Porém, nessa hora, um motoqueiro passou e ajudou a vítima. Ainda assim, os réus continuaram tentando levar a moto, encostando as facas que portavam na vítima quando ela se aproximou de referido veículo. Os réus saíram do local andando, mas foram presos cerca de meia hora após o crime pela polícia, que foi acionada. Na delegacia, o réu Leandro disse à vítima que iria assinar um homicídio de verdade quando ele saísse da cadeia. Os réus não chegaram a levar bens da igreja, pois foram interpelados pela vítima e pelo outro segurança. A vítima reconheceu os réus na delegacia. Os réus desistiram de levar a moto quando perceberam que mais pessoas iriam interceder, tal como o motoqueiro que havia parado no local. Na delegacia, não foram mostradas mais pessoas para reconhecimento.

Não há motivos para se duvidar das declarações das vítimas, pois não teriam interesse em incriminar falsamente os réus.

O policial Diogo depôs que os policiais foram acionados pelo COPOM para atendimento de ocorrência. Segundo o relatado, dois indivíduos estavam tentando adentrar a igreja, mas, no momento em que os seguranças tentaram abordá-los, eles reagiram com duas facas, cada um com uma faca. As vítimas acionaram a polícia militar e quando os policiais chegaram ao local, os réus não estavam lá. Porém, os seguranças informaram as características dos réus e a direção para onde tinham se evadido. Os réus foram detidos a dois quarteirões do local dos fatos, em posse das facas, e foram reconhecidos pelas vítimas no Distrito Policial. Os réus inicialmente negaram a autoria delitiva, mas no Distrito Policial confessaram os crimes. Além de terem tentado furtar bens da igreja, os réus também tentaram roubar a moto

de um dos seguranças com o emprego das facas, mas foram impedidos porque o segurança tentou se defender, não deixando que eles levassem a moto.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, o policial não tinha motivos pessoais para incriminar falsamente os réus. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

A versão apresentada na fase inquisitorial corrobora a coleta da prova judicial.

Desta forma, inegável que os réus, agindo ajustados e com unidade de desígnios, praticaram ambos os crimes mencionados na denúncia, inicialmente tentando furtar bens da igreja, não consumando a subtração por terem sido surpreendidos pelos seguranças do local e, posteriormente, tentando roubar a moto do segurança Marcelino para empreenderem fuga na condução do bem, utilizando, nessa segunda empreitada criminosa, facas para intimidação da vítima, apenas não consumando o roubo porque pessoas que estavam passando pelo local se dispuseram a intervir. Assim, não se pode aceitar a versão dos réus que estavam apenas se defendendo e de que foram falsamente incriminados, até porque, como exposto pelos próprios réus, havia diversos moradores de rua no local, que certamente interviriam se os fatos tivessem ocorrido da forma relatada pelos acusados.

Em relação ao crime de roubo, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII do Código Penal restou demonstrada pelo laudo pericial de fls. 172/178 e pela prova oral colhida, a qual comprovou que o crime foi cometido mediante o emprego de arma branca.

De igual forma, é inegável que os réus uniram esforços para a prática da subtração da motocicleta, agindo em conjunto, de forma que a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal também ficou comprovada.

Logo, caracterizados os crimes nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar as penas.

1) Quanto ao réu Rogério:

1.1) Quanto ao crime de furto:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 128/130 e 138 - condenações perante a 3ª, 9ª, 12ª, 18ª, processos: 0019802-05.1998.8.26.0050 e 0067550-91.2002.8.26.0050, 27ª

Varas Criminais da Comarca da Capital e 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré, GRs 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e demonstrou ter a personalidade desvirtuada e voltada para a prática de crime. Desta forma, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

O réu é reincidente (fls. 139/140 - condenação perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital), razão pela qual aumento a pena de 1/6, resultando em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Considerando o iter criminis percorrido, que em muito se aproximou da consumação, reduzo 1/2 da reprimenda, totalizando 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 6 dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois é reincidente, possui maus antecedentes e demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

Diante da personalidade desvirtuada do réu, de seus múltiplos antecedentes criminais, de sua reincidência e de sua periculosidade, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento de pena.

1.2) Quanto ao crime de roubo:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 128/130 e 138 - condenações perante a 3ª, 9ª, 12ª, 18ª, processos: 0019802-05.1998.8.26.0050 e 0067550-91.2002.8.26.0050, 27ª, Varas Criminais da Comarca da Capital e 1ª Vara Criminal da Comarca de Avaré, GRs 1, 2, 3, 4, 5 e 6), razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

O réu é reincidente específico (fls. 139/140 - condenação perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital), razão pela qual elevo sua pena de 1/6, resultando em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em razão das causas de aumento dos incisos II e VII, do artigo 157, § 2º, do Código Penal, e considerando que foram duas as facas utilizadas no crime, aumento a pena aplicada de 3/8 (três oitavos), chegando à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e 16 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Considerando o iter criminis percorrido, que em muito se aproximou da consumação,

reduzo 1/2 da reprimenda, totalizando 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão e 8 dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada e porque o delito foi cometido mediante o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa.

Ante a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu, seus múltiplos antecedentes criminais e sua reincidência específica, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, único adequado para aqueles que – como no caso sob trato – cometem roubo qualificado, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que, se o réu retornar de imediato ao convívio social, voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

2) Quanto ao réu Leandro:

2.1) Quanto ao crime de furto:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 109/111 e 135 - condenações perante a 5ª, 14ª, 19ª Varas Criminais da Comarca da Capital, GRs 1 e 3) e demonstrou ter a personalidade desvirtuada e voltada para a prática de crime. Desta forma, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

Dou por compensadas a agravante da reincidência (fls. 110 - condenação perante a 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital, GR 2) com a atenuante da confissão, mantendo a pena no patamar acima fixado.

Considerando o iter criminis percorrido, que em muito se aproximou da consumação, reduzo 1/2 da reprimenda, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e 5 dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois é reincidente específico, possui maus antecedentes e demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

Diante da personalidade desvirtuada do réu, de sua reincidência específica e de sua periculosidade, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento de pena.

2.2) Quanto ao crime de roubo:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 109/111 e 135 - condenações perante a 5ª, 14ª, 19ª Varas Criminais da Comarca da Capital, GRs 1, 3), razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

O réu é reincidente (fls. 110 - condenação perante a 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital, GR 2), razão pela qual elevo sua pena de 1/6, resultando em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em razão das causas de aumento dos incisos II e VII, do artigo 157, § 2º, do Código Penal, e considerando que foram duas as facas utilizadas no crime, aumento a pena aplicada de 3/8 (três oitavos), chegando à pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e 16 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Considerando o iter criminis percorrido, que em muito se aproximou da consumação, reduzo 1/2 da reprimenda, totalizando 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão e 8 dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada e porque o delito foi cometido mediante o emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa.

Ante a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu, seus múltiplos antecedentes criminais e sua reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, único adequado para aqueles que - como no caso sob trato - cometem roubo qualificado, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que, se o réu retornar de imediato ao convívio social, voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

Isto posto, CONDENO ROGÉRIO DE SOUZA e LEANDRO SILVA CINOCA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando, a cada um deles, a pena privativa de liberdade de 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 8 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Também CONDENO ROGÉRIO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade

de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 6 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por fim, CONDENO LEANDRO SILVA CINOCA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 5 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os réus não poderão apelar em liberdade, diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de suas reincidências, de suas personalidades desvirtuadas, de sua periculosidade e porque permaneceram presos durante todo o processo, não se justificando suas solturas após a condenação. Ademais, tudo indica que, soltos, os réus voltarão a delinquir.

Não há lapso temporal para a detração.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Após o trânsito em julgado lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Autorizo a destruição das facas apreendidas.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA